

Manual: Igualdade Racial e de Gênero

CF/88, Tratados Internacionais, Estatuto Nacional e Estadual da Bahia (Lei 13.182/2014), Lei 14.532/2023, Lei Maria da Penha e Feminicídio

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Fundamentos Constitucionais e Tratados Internacionais de Direitos Humanos

A promoção da igualdade racial e de gênero no ordenamento jurídico brasileiro fundamenta-se no Princípio da Igualdade Material ou Substancial (tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades). A Constituição Federal de 1988 estabelece como objetivo fundamental da República 'promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação' (Art. 3º, IV) e prescreve que 'a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão' (Art. 5º, XLII).

- **Igualdade Formal versus Igualdade Material**

Igualdade Formal: Igualdade perante a lei sem discriminações formais (Art. 5º, caput). Igualdade Material/Substancial: Adoção de políticas públicas ativas e ações afirmativas pelo Estado para neutralizar desigualdades históricas estruturais e garantir igualdade real de oportunidades.

- **Convenção Interamericana contra o Racismo (Decreto nº 10.932/2022)**

Tratado internacional de direitos humanos aprovado pelo Congresso Nacional sob o rito do Art. 5º, § 3º da CF/88 (equivalência formal de Emenda Constitucional). Define Discriminação Racial, Discriminação Indireta (medida aparentemente neutra que causa impacto desproporcional adverso sobre determinado grupo) e Intolerância.

- **Racismo Institucional e Estrutural**

Racismo Institucional: Falha coletiva de uma instituição pública ou privada em fornecer um serviço adequado a pessoas em virtude de sua cor ou origem étnica. Racismo Estrutural: Padrão histórico e cultural em que o racismo se encontra enraizado nas estruturas econômicas, sociais e políticas da sociedade.

STATUS CONSTITUCIONAL DO DECRETO Nº 10.932/2022

A Convenção Interamericana contra o Racismo é um dos raríssimos tratados internacionais de direitos humanos aprovados no Brasil com quórum qualificado de Emenda Constitucional (3/5 dos votos em dois turnos em cada casa), possuindo hierarquia constitucional máxima!

2. Estatuto Nacional da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288/2010)

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288/2010) é o diploma legal federal destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.

- **Conceitos Legais Fundamentais (Art. 1º, Parágrafo Único)**

I - Discriminação Racial: Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que anule ou restrinja direitos humanos; II - Desigualdade Racial: Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades; III - Desigualdade de Gênero e Raça: Assimetria que acentua a vulnerabilidade das mulheres negras; IV - População Negra: O conjunto de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE; V - Políticas Públicas: Ações universais e setoriais do Estado; VI - Ações Afirmativas: Programas e medidas especiais adotados pelo Estado e na iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais.

- **Direitos Fundamentais Assegurados no Estatuto**

Direito à Saúde (Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, com atenção a doenças prevalentes como anemia falciforme); Direito à Educação (obrigatoriedade do ensino de História Geral da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de ensino fundamental e médio - Leis 10.639/2003 e 11.645/2008); Direito à Cultura, Esporte e Lazer; Direito à Terra e Moradia Adequada.

- **O SINAPIR (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial)**

Forma de organização e articulação voltada à implementação de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnico-raciais no Brasil, com adesão descentralizada de Estados e Municípios.

DEFINIÇÃO LEGAL DE POPULAÇÃO NEGRA

No Estatuto da Igualdade Racial e nos concursos públicos, População Negra é expressamente a soma de pessoas autodeclaradas PRETAS e PARDAS segundo os critérios oficiais do IBGE.

3. Estatuto da Igualdade Racial da Bahia (Lei Estadual nº 13.182/2014)

O Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 13.182/2014) é uma norma pioneira e de vanguarda nacional, estabelecendo diretrizes específicas e mecanismos executivos para a população negra e povos tradicionais no território baiano.

- **Cota Estadual de 30% em Concursos Públicos (Art. 49)**

Reserva obrigatória de no MÍNIMO 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos estaduais e processos seletivos simplificados para a população negra (pretos e pardos) em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado da Bahia (incluindo a SEFAZ-BA).

- **O SISEPROIR e o Fundo Estadual**

Institui o Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial (SISEPROIR) e o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN), além do Fundo Estadual de Promoção da Igualdade Racial para financiamento de programas de combate à pobreza e ao racismo.

- **Proteção a Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana**

Reconhecimento oficial dos Terreiros de Candomblé e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana como espaços de preservação cultural e patrimônio histórico do Estado da Bahia, assegurando a inviolabilidade dos locais de culto e a imunidade tributária constitucional.

- **Combate à Intolerância Religiosa**

Garantia da liberdade de consciência e de crença, punindo atos de vandalismo, difamação e discriminação contra práticas religiosas de matriz africana.

ALERTA DE PROVA - PERCENTUAL DE COTAS: BAHIA VERSUS UNIÃO

Na União (Lei Federal nº 12.990/2014), a cota para negros em concursos é de 20%. No Estado da Bahia (Lei Estadual nº 13.182/2014), a cota obrigatória é de 30% (trinta por cento)!

4. Crimes de Racismo e as Inovações da Lei Federal nº 14.532/2023

A Lei Federal nº 7.716/1989 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Com o advento da Lei Federal nº 14.532/2023, o ordenamento jurídico brasileiro passou por uma transformação histórica ao equiparar formalmente a Injúria Racial ao Crime de Racismo.

- **Crimes de Racismo na Lei nº 7.716/1989**

Condutas que impedem o acesso a direitos fundamentais: recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, hotel, restaurante, transporte público; negar emprego ou obstar promoção em empresa privada; recusar inscrição em estabelecimento de ensino público ou privado; praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Todos punidos com Reclusão.

- **A Revolução da Lei nº 14.532/2023 (Injúria Racial)**

Tipificou a Injúria Racial diretamente no Artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989 (injuriar alguém, ofendendo a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional). Pena elevada para Reclusão de 2 a 5 anos e multa.

- **Imprescritibilidade e Inafiançabilidade Absoluta**

A Injúria Racial passou a ser formal e materialmente crime de RACISMO, tornando-se absolutamente INAFIANÇÁVEL e IMPRESCRITÍVEL (em consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no HC 154.248).

- **Causas de Aumento de Pena**

A pena é aumentada de metade se o crime for cometido por duas ou mais pessoas em concurso; aumentada de 1/3 até metade se praticada em contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais; aumentada se cometida por funcionário público no exercício de suas funções.

PEGADINHA CLÁSSICA DE CONCURSO

Não existe mais distinção de prescrição entre racismo e injúria racial. Desde a Lei 14.532/2023 e o julgamento do STF, a Injúria Racial é CRIME DE RACISMO, logo é 100% INAFIANÇÁVEL e 100% IMPRESCRITÍVEL!

5. Ações Afirmativas, Cotas e Comissões de Heteroidentificação

Ações Afirmativas são medidas especiais e temporárias adotadas pelo Estado e pela sociedade para acelerar a igualdade de fato de grupos historicamente discriminados. O Supremo Tribunal Federal fixou teses vinculantes declarando a plena constitucionalidade das cotas raciais.

- **Jurisprudência Constitucional do STF (ADPF 186 e ADC 41)**

Na ADPF 186, o STF julgou constitucionais as cotas raciais nas Universidades Públicas. Na ADC 41, o STF declarou a constitucionalidade da reserva de vagas para negros em concursos públicos, afirmando que a medida concretiza a igualdade material e a representatividade democrática nos quadros do Estado.

- **Critérios de Heteroidentificação Étnico-Racial**

O procedimento de heteroidentificação baseia-se exclusivamente no critério do FENÓTIPO (conjunto de características físicas visíveis, como cor da pele, textura do cabelo, formato dos lábios e nariz), sendo terminantemente VEDADA a consideração de ascendência genética, árvore genealógica ou documentos pretéritos.

- **Garantias Procedimentais nas Comissões de Heteroidentificação**

A comissão deve ser composta por membros de gênero, raça e formação diversificados; a sessão de heteroidentificação deve ser filmada; e é obrigatória a existência de Comissão Recursal com membros distintos da comissão originária para assegurar a ampla defesa e o contraditório.

REGRA DE OURO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO

A heteroidentificação avalia se o candidato é socialmente lido e percebido como negro pela sociedade através do seu FENÓTIPO VISÍVEL, e NÃO se ele possui antepassados negros no seu DNA ou árvore genealógica!

6. Igualdade de Gênero, Direitos das Mulheres e Igualdade Salarial

A igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres é cláusula expressa do Artigo 5º, I da Constituição Federal. No plano internacional e infraconstitucional, diplomas legais modernos buscam erradicar a disparidade salarial e a sub-representação política feminina.

- **A Convenção CEDAW (Decreto nº 4.377/2002)**

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU, que impõe aos Estados-partes a adoção de medidas legislativas e operacionais para eliminar a discriminação em todas as suas formas.

- **Lei da Igualdade Salarial (Lei Federal nº 14.611/2023)**

Estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Exige a publicação de Relatórios de Transparência Salarial por empresas com 100 ou mais empregados e fixa multa de 10 vezes o novo salário devido em caso de discriminação.

- **Participação Política e Cotas Eleitorais de Gênero**

Obrigatoriedade de preenchimento mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais (Art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997) e destinação proporcional mínima de 30% do Fundo Partidário e do tempo de propaganda eleitoral para mulheres (ADI 5617/STF).

- **Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ)**

Diretriz obrigatória para todo o Poder Judiciário brasileiro visando evitar a reprodução de estereótipos machistas e preconceitos na instrução e julgamento de processos judiciais e administrativos.

ALERTA DE PROVA - FRAUDE À COTA DE GÊNERO

A Súmula Vinculante e a jurisprudência do TSE pacificaram que o lançamento de 'candidaturas laranjas' femininas (sem votos, sem campanha e com prestação de contas zerada) anula toda a chapa proporcional do partido político na eleição.

7. Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006)

A Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006) cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com o Art. 226, § 8º da CF/88 e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

- **Âmbito de Incidência da Violência Doméstica (Art. 5º)**

Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - No âmbito da unidade doméstica (espaço de convívio permanente, com ou sem vínculo familiar); II - No âmbito da família (comunidade de indivíduos unidos por parentesco natural, civil ou afinidade); III - Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

- **As 5 Formas de Violência Doméstica (Art. 7º)**

1. Violência Física (ofensa à integridade ou saúde corporal); 2. Violência Psicológica (ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, gaslighting); 3. Violência Sexual (manter ou participar de relação sexual não desejada mediante coerção); 4. Violência Patrimonial (retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e bens); 5. Violência Moral (calúnia, difamação ou injúria).

- **Regime Jurídico Processual e Vedações Rígidas**

Ação Penal Pública Incondicionada para crimes de lesão corporal (leve, grave ou gravíssima - ADI 4424 e Súmula 542 do STJ); Inaplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099/1995 - Art. 41); Vedação expressa à aplicação de penas de prestação pecuniária ou pagamento isolado de cestas básicas (Súmula 588 do STJ); Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância (Súmula 589 do STJ).

SÚMULA 600 DO STJ - COABITAÇÃO

Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista na Lei Maria da Penha, NÃO se exige a coabitação (o casal não precisa morar sob o mesmo teto para a incidência da lei).

8. Femicídio e Violência Política contra a Mulher

O Femicídio foi tipificado pela Lei Federal nº 13.104/2015 como uma qualificadora do crime de homicídio (Art. 121, § 2º, VI do Código Penal) e incluído no rol dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990). A legislação foi endurecida pelas Leis nº 14.192/2021 e nº 14.994/2024.

- **Conceito Legal de Femicídio**

Homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. A lei presume haver razões de sexo feminino quando o crime envolve: I - Violência doméstica e familiar; II - Menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

- **Natureza Objetiva da Qualificadora do Femicídio**

O STJ firmou a tese de que a qualificadora do feminicídio possui natureza OBJETIVA (relacionada às circunstâncias e contexto de gênero), sendo plenamente compatível com qualificadoras subjetivas como motivo fútil ou motivo torpe.

- **Causas de Aumento de Pena no Femicídio**

A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado: 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto; 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas; 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima; 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas.

- **Violência Política contra a Mulher (Lei nº 14.192/2021)**

Tipifica como crime eleitoral assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher com a finalidade de impedir ou dificultar sua campanha ou mandato.

HEDIONDEZ DO FEMINICÍDIO

O feminicídio é crime hediondo por expressa determinação legal, sujeitando o condenado ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado e prazos mais longos para progressão de regime prisional.

9. Proteção às Comunidades Quilombolas e Matriz Africana

A salvaguarda constitucional e infraconstitucional dos remanescentes das comunidades dos quilombos e dos povos de terreiro reconhece seu papel fundamental na identidade cultural e na formação histórica do Brasil e da Bahia.

- **Artigo 68 do ADCT da CF/88**

'Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.' Trata-se de direito originário, imprescritível e autoaplicável.

- **Decreto Federal nº 4.887/2003 e a Decisão do STF na ADI 3239**

O STF declarou a constitucionalidade integral do Decreto 4.887/2003. Critérios centrais: 1. Autoatribuição / Autodeclaração étnica e identitária pela própria comunidade quilombola; 2. Titulação Coletiva e Pró-Indiviso (o título de propriedade é emitido em nome da associação comunitária em caráter inalienável, imprescritível e impenhorável).

- **Tombamento de Bens Culturais e Terreiros (Art. 216, § 5º da CF)**

'Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.' Aplica-se à salvaguarda e preservação dos terreiros de candomblé seculares tombados pelo IPHAN e IPAC no Estado da Bahia.

- **Políticas Públicas Fazendárias Inclusivas**

Isenção e imunidade tributária sobre templos e áreas sagradas, além de incentivos fiscais estaduais para projetos de valorização da cultura afro-brasileira (Programa Fazcultura / SEFAZ-BA).

TITULAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS

A propriedade das terras quilombolas é COLETIVA e inalienável. Nenhum membro individual da comunidade pode vender, penhorar ou transferir sua parcela de terra a terceiros.

10. As 10 Grandes Armadilhas de Igualdade Racial e Gênero da FGV/CEBRASPE

Quadro analítico com as 10 principais armadilhas conceituais cobradas pelas bancas examinadoras em provas de Igualdade Racial e de Gênero.

- **Pegadinha 1: Injúria Racial é Crime de Racismo**

Desde a Lei 14.532/2023, injúria racial não prescreve e não cabe fiança. Dizer que prescreve em 8 anos é assertiva errada.

- **Pegadinha 2: Cotas na Bahia são de 30%, não 20%**

A Lei Federal prevê 20%, mas no concurso da SEFAZ-BA aplica-se a Lei Estadual nº 13.182/2014, que crava no mínimo 30%.

- **Pegadinha 3: Heteroidentificação Avalia Fenótipo, não Genética**

Comissões avaliam traços físicos visíveis (pele, cabelo, lábios). Laudo de DNA ou fotos de bisavós são juridicamente irrelevantes.

- **Pegadinha 4: Lei Maria da Penha NÃO Exige Coabitação (Súmula 600/STJ)**

Agressões entre namorados ou ex-cônjuges que nunca moraram juntos atraem plenamente a incidência da Lei Maria da Penha.

- **Pegadinha 5: Ação Penal na Maria da Penha é Pública Incondicionada**

Nos crimes de lesão corporal (mesmo leve), a vítima NÃO pode retirar a queixa; o Ministério Público processa independentemente de representação (Súmula 542/STJ).

- **Pegadinha 6: Cesta Básica é Proibida na Maria da Penha**

A Lei veda expressamente a aplicação de penas de prestação pecuniária ou pagamento isolado de cestas básicas (Súmula 588/STJ).

- **Pegadinha 7: Terras Quilombolas são Coletivas e Inalienáveis**

A titulação é pró-indiviso em nome da associação; quilombolas não recebem lotes privados para venda individual.

- **Pegadinha 8: Tratado contra o Racismo tem Status de Emenda Constitucional**

O Decreto 10.932/2022 foi aprovado com rito de Emenda Constitucional (Art. 5º, § 3º), integrando o bloco de constitucionalidade.

- **Pegadinha 9: Feminicídio é Qualificadora Objetiva**

Pode concorrer perfeitamente com motivo fútil ou torpe sem caracterizar bis in idem.

- **Pegadinha 10: População Negra é a Soma de Pretos e Pardos**

Tanto no Estatuto Nacional quanto no Estadual, a população negra é a união dos autodeclarados pretos e pardos.

SÍNTESE FINAL DE MEMORIZAÇÃO

Lembre-se: Injúria racial é racismo inafiançável e imprescritível; cotas na Bahia são 30%; Maria da Penha não exige morar junto; e heteroidentificação só olha fenótipo!

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.